

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אלון שוסטר
מיכאל מרדכי ביטון
דבי ביטון
יצחק קרויזר
רם בן ברק
גלעד קריב
צביקה פוגל
ניסים ואטורי
נעמה לזימי
יואב סגלוביץ'
שלום דנינו
דני דנון
דוד ביטון
מטי צרפתי הרכבי

מצטרפים : חברי הכנסת

מתן כהנא
ששון ששי גואטה
משה פסל
אלי דלל
ינון אזולאי

3546/25/פ

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – תחולה על מפעל תעשייתי ביישובים הסמוכים לגבול העימות בצפון, בשדרות וביישובי עוטף עזה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18 ב
בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18ב, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

"(ב) על אף האמור בסעיף 18א(ג) ובפרטים (1), (3) ו-(4) לחלק א' בתוספת השנייה, יראו מפעל תעשייתי שנמצא ביישוב הסמוך לגבול עימות בצפון או בשדרות וביישובי עוטף עזה כמפעל ברית-חרות, אף אם אינו עומד בתנאים המנויים בסעיף ובפרטים האמורים."

תיקון התוספת 2. בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בחלק א', אחרי פרט (5) יבוא:
השנייה

"(6) יישובים הסמוכים לגבול עימות בצפון; בפסקה זו, "יישובים הסמוכים לגבול עימות בצפון" – היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד שבעה קילומטרים מגבול ישראל עם סוריה או עד תשעה קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון, וכן אזור תעשייה השוכן בתחום היישובים האמורים, שמבניו, כולם או חלקם, שוכנים עד שבעה קילומטרים מגבול ישראל עם סוריה או עד תשעה קילומטרים מגבול ישראל עם לבנון."

דבר הסבר

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), מהווה כלי מרכזי במדיניות עידוד השקעות ופיתוח כושר הייצור של המשק, בעיקר באזורי הפריפריה, באמצעות מתן מענקי השקעה. עם זאת, סעיף 18א לחוק קובע שתנאי הכרחי לאישור תוכנית השקעה בעבור מפעל תעשייתי הוא היותו מפעל ברית-חרות, שתורם לתוצר המקומי הגולמי. לפי החוק, התנאים הנדרשים לסיווגו של מפעל תעשייתי כברית-חרות קבועים בסעיף 18א(ג), אך הם אינם נותנים כל מענה למפעלים שאינם מוכרים לשווקים אחרים מעל 25% ממחזורם, ושאינם מפעלים העוסקים בביוטכנולוגיה או בננוטכנולוגיה. משמעות הדבר היא שלמפעלים אלה אין כל תמריץ לבצע השקעות בשדרוג טכנולוגי וברכש קווי ייצור מתקדמים וחדשניים – השקעות שהן הכרחיות להגדלת הפרייה במפעלים, שיפור כושר התחרות שלהם ויכולתם לצמוח ולהתרחב, תוך קליטת עובדים נוספים.

התעשייה ביישובים הסמוכים לגבול עימות בצפון, בשדרות וביישובי עוטף עזה היא המעסיק המשמעותי ביותר באותם אזורים. כ-25% מכלל העובדים באזורים אלה מועסקים במפעלי תעשייה, כך שקיימת חשיבות רבה לעודד השקעות בתעשייה באותם אזורים כדי לבצר את חוסנם ולהבטיח את צמיחתם.

כדי לחזק את התעשייה ביישובים הסמוכים לגבול עימות בצפון, בשדרות וביישובי עוטף עזה, ולעודד בהם השקעות, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע שמפעל תעשייתי שנמצא באזורי תעשייה ביישובים הסמוכים לגבול עימות בצפון, בשדרות וביישובי עוטף עזה, יהיה זכאי לאותן הטבות שניתנות למפעל ברית-חרות, גם אם אינו עומד בתנאים המנויים בסעיפים 18א(ג) לחוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/93/24).

הצעת החוק זוהי לפ/93/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)